



PUTUSAN
Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FRAN MUDIGDO**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/30 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Gg. Samin No. 08 Kel. Tegal Sari Mandala
II Kec. Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fran Mudigdo ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Fran Mudigdo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MANDA LESMANA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/25 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Pasar 8 Gg. Mawar Desa Marendal I Kec.
Patumbak Kab. Deli Serdang

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Manda Lesmana ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Manda Lesmana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Fran Mudigdo dan terdakwa II Manda Lesmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Fran Mudigdo dan terdakwa II Manda Lesmana dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Canon type : MG25705 warna hitam, 1 (satu) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi, 6 (enam) lembar STNK asli belum dikerok, 19 (sembilan belas) lembar pajak kendaraan bermotor belum dikerok, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA An Fran Mudigdo, 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu-abu dengan nomor sim card: 081367461800, 1 (satu) kotak bedak merk ADS, 1 (satu) buah cuttonbud, 1 (satu) kotak pisau silet, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu, 1 (satu) bundel Plastik untuk STNK, 1 (satu) unit laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) unit printer merk Canon Type MG2570s, 1 (satu) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah asli, 2 (dua) lembar pajak kendaraan bermotor belum kerok, 2 (dua) mesin bor kecil, 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F9 warna ungu nomor sim card: 082169008388 dan 1 (satu) unit handphone Wiko warna abu-abu tanpa sim card, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I Fran Mudigdo secara bersama-sama dengan terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan AR. Hakim Gang Kolam No. 64 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya didalam kamar No. 6 Kost Bangun Kos, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang melakukan, yang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu," yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Andik Wiratika, saksi Chandra Sitepu, saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban yang merupakan anggota Polri Sat Resnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 3 orang laki-laki menjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di sekitaran Jalan AR. Hakim Gang Kolam No.64 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di dalam kamar No. 6 Kost Bangun Kos milik saksi Prima Adyaningsih dan saksi Meteh Mehuli Bangun, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di dalam kamar nomor 6 para saksi melihat terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria sedang duduk di dalam kamar sambil membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu dengan menggunakan laptop dan printer, sehingga STNK dan pajak kendaraan bermotor itu seolah-olah menjadi asli dan masih hidup pajaknya, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi; 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu; 8 (delapan) lembar STNK bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya; 4 (empat) lembar pajak kendaraan bermotor bekas yang sudah dikerok/ dihilangkan datanya; 6 (enam) lembar STNK bekas yang belum dikerok; 21 (duapuluh satu) lembar pajak kendaraan bermotor bekas yang belum dikerok; 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver; 1 (Satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam; 2 (dua) unit printer merek Canon type MG2570S; 2 (dua) kotak bedak merek ADS; 2 (dua) buah mesin bor kecil; pisau silet, penggaris dan cottonbud; 1 (satu) bungkus plastik untuk tempat STNKB; 1 (satu) lembar kartu ATM BCA atas nama Fran Mudigdo; Serta 4 (empat) unit HP, selanjutnya para saksi membawa terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan lalu menyerahkannya ke bagian Sat Reskrim Polrestabes Medan dikarenakan



tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria tersebut merupakan wewenang dari penyidik tindak pidana umum, sehingga terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria, para saksi serahkan ke Sat Reskrim Polrestabes Medan untuk proses penyidikannya;

- Bahwa adapun cara terdakwa I Fran Mudigdo dan terdakwa II Manda Lesmana dalam membuat surat-surat berupa STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut yaitu dengan cara menggunakan kertas bekas STNK lama dan bekas pajak kendaraan bermotor lama yang sudah kadaluwarsa atau bekas, lalu data kendaraan yang ada pada STNK bekas dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut dihapus menggunakan bor kecil dan pisau silet dengan cara dikerok/dikikis pelan-pelan. kemudian kertas tersebut dicat dengan menggunakan bedak merek ADS memakai cotton bud, dan setelah warnanya mirip dan sesuai dengan warna asli STNK atau pajak kendaraan bermotor yang asli, selanjutnya STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu itu diisi dengan data kendaraan palsu yang dibuat dengan menggunakan komputer dan mesin printer sesuai dengan pesanan para pelanggan untuk sepeda motor atau mobil. Sedangkan dalam membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu terdakwa II Manda Lesmana menggunakan alat-alat berupa adalah 1 (satu) unit laptop merek Dell dan 1 (satu) unit printer merek Canon type MG2570S, sedangkan saksi Rizal Satria menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, dan 1 (satu) printer merek Canon type MG2570S. Sedangkan bahan-bahan yang dipergunakan berupa kertas asli bekas STNK dan pajak kendaraan bermotor yang sudah kadaluwarsa atau habis masa berlakunya, bedak warna merek ADS, cotton bud, dan lem kertas;

- Bahwa terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria mendapatkan kertas bekas SNTK asli dan kertas pajak kendaraan bermotor asli yang sudah kadaluwarsa atau sudah habis masa berlakunya untuk dijadikan bahan kertas untuk pembuatan STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut yaitu dari Rangga Rizky (penuntutan berkas perkara terpisah) yang mengumpulkan STNK bekas dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut dan kemudian menjualnya kepada saksi Fran Mudigdo dan selain itu ada juga STNK dan pajak kendaraan bekas itu didapat dari beberapa orang yang sebelumnya sudah terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria kenal.



- Bahwa terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria mulai membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu atau sekitar bulan November 2022 yang lalu. Sedangkan terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria mempunyai keahlian untuk membuat surat palsu berupa STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu itu yaitu dengan cara belajar secara otodidak dengan melihat di youtube. Sehingga kemudian terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria mencoba-coba untuk membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu itu dan kemudian menawarkannya dari mulut ke mulut kepada orang yang memerlukan STNK palsu atau pajak kendaraan bermotor palsu;
- Bahwa terdakwa I Fran Mudigdo dan terdakwa II Manda Lesmana berperan membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik kepada Bag Regident Ditlantas Polda Sumatera Utara, dan kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan maka dapat dijelaskan bahwa : berdasarkan hasil pengecekan fisik materil STNK yang dikirimkan oleh penyidik telah ditemukan 4 (empat) lembar materil STNK asli tidak sesuai yang tertulis di STNK dengan data yang ada di komputer induk Samsat Medan Utara dan untuk fisik materil STNK telah dilakukan pengerokan/diganti dengan melakukan perubahan identitas data kendaraan, 4 (empat) lembar materil STNK asli yang masa berlaku STNK sudah habis/tidak berlaku dan data tersebut sesuai dengan data pada komputer induk Samsat Medan Utara dan belum dikerok/diganti identitas data kendaraan tersebut, 8 (delapan) lembar materil STNK asli yang sudah dikerok tetapi belum dilakukan perubahan identitas data kendaraan, 6 (enam) lembar SKPD asli yang sudah habis masa berlakunya dan sudah dilakukan pengerokan dan pergantian identitas data kendaraan, 19 (sembilan belas) lembar SKPD asli yang belum habis masa berlakunya dan belum dilakukan pengerokan dan pergantian identitas data kendaraan (dokumen hasil print out komputer induk samsat medan utara terlampir);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau



Kedua:

Bahwa ia terdakwa I Fran Mudigdo secara bersama-sama dengan terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan AR. Hakim Gang Kolam No. 64 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya didalam kamar No.6 Kost Bangun Kos, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat-surat otentik”* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Andik Wiratika, saksi Chandra Sitepu, saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban yang merupakan anggota Polri Sat Resnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 3 orang laki-laki menjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di sekitaran Jalan AR. Hakim Gang Kolam No.64 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di dalam kamar No. 6 Kost bangun kos milik saksi Prima Adyaningsih dan saksi Meteh Mehuli Bangun, setelah mendapat informasi tersebut para Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di dalam kamar nomor 6 para Saksi melihat terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria sedang duduk di dalam kamar sambil membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu dengan menggunakan laptop dan printer, sehingga STNK dan pajak kendaraan bermotor itu seolah-olah menjadi asli dan masih hidup pajaknya, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi; 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu; 8 (delapan) lembar STNK bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya; 4 (empat) lembar pajak kendaraan bermotor bekas yang sudah dikerok/ dihilangkan datanya; 6 (enam) lembar STNK bekas yang belum dikerok; 21 (duapuluh satu) lembar pajak kendaraan bermotor bekas yang belum dikerok; 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver; 1 (Satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam; 2 (dua) unit printer merek Canon type MG2570S; 2 (dua) kotak bedak merek ADS; 2 (dua) buah mesin bor kecil; pisau silet, penggaris dan cottonbud; 1 (satu)



bungkus plastik untuk tempat STNKB; 1 (satu) lembar kartu ATM BCA atas nama Fran Mudigdo; Serta 4 (empat) unit HP, selanjutnya para Saksi membawa terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria beserta dengan barang bukti Ke Polrestabes Medan lalu menyerahkannya Ke bagian Sat Reskrim Polrestabes Medan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria tersebut merupakan wewenang dari Penyidik tindak pidana Umum, sehingga terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria, para Saksi serahkan ke Sat Reskrim Polrestabes Medan untuk proses penyidikannya;

- Bahwa adapun cara terdakwa I Fran Mudigdo dan terdakwa II Manda Lesmana dalam membuat surat-surat berupa STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut yaitu dengan cara menggunakan kertas bekas STNK lama dan bekas pajak kendaraan bermotor lama yang sudah kadaluwarsa atau bekas, lalu data kendaraan yang ada pada STNK bekas dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut dihapus menggunakan bor kecil dan pisau silet dengan cara dikerok/dikikis pelan-pelan. kemudian kertas tersebut dicat dengan menggunakan bedak merek ADS memakai cotton bud, dan setelah warnanya mirip dan sesuai dengan warna asli STNK atau pajak kendaraan bermotor yang asli, selanjutnya STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu itu diisi dengan data kendaraan palsu yang dibuat dengan menggunakan komputer dan mesin printer sesuai dengan pesanan para pelanggan untuk sepeda motor atau mobil. Sedangkan dalam membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu terdakwa II Manda Lesmana menggunakan alat-alat berupa adalah 1 (satu) unit laptop merek Dell dan 1 (satu) unit printer merek Canon type MG2570S, sedangkan saksi Rizal Satria menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, dan 1 (satu) printer merek Canon type MG2570S. Sedangkan bahan-bahan yang dipergunakan berupa kertas asli bekas STNK dan pajak kendaraan bermotor yang sudah kadaluwarsa atau habis masa berlakunya, bedak warna merek ADS, cotton bud, dan lem kertas;
- Bahwa terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria mendapatkan kertas bekas SNTK Asli dan Kertas pajak kendaraan bermotor asli yang sudah kadaluwarsa atau sudah habis masa berlakunya untuk dijadikan bahan kertas untuk pembuatan STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut yaitu dari Rangga Rizky (penuntutan berkas perkara terpisah) yang mengumpulkan STNK bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut dan kemudian menjualnya kepada saksi Fran Mudigdo Dan selain itu ada juga STNK dan pajak kendaraan bekas itu didapat dari beberapa orang yang sebelumnya sudah terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria kenal;

- Bahwa terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria mulai membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu atau sekitar bulan November 2022 yang lalu. Sedangkan terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria mempunyai keahlian untuk membuat surat palsu berupa STNK Palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu itu yaitu dengan cara belajar secara otodidak dengan melihat di youtube. Sehingga kemudian terdakwa I Fran Mudigdo, terdakwa II Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria mencoba-coba untuk membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu itu dan kemudian menawarkannya dari mulut ke mulut kepada orang yang memerlukan STNK palsu atau pajak kendaraan bermotor palsu;

- Bahwa terdakwa I Fran Mudigdo dan terdakwa II Manda Lesmana berperan membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan surat otentik atau autentik adalah surat yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk dimaksud ditempat dimana surat itu dibuat, maka STNK dan pajak kendaraan bermotor tersebut termasuk dalam kategori surat otentik;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik kepada Bag Regident Ditlantas Polda Sumatera Utara, dan kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan maka dapat dijelaskan bahwa : berdasarkan hasil pengecekan fisik materil STNK yang dikirimkan oleh penyidik telah ditemukan 4 (empat) lembar materil STNK asli tidak sesuai yang tertulis di STNK dengan data yang ada di komputer induk Samsat Medan Utara dan untuk fisik materiil STNK telah dilakukan pengerokan/diganti dengan melakukan perubahan identitas data kendraan, 4 (empat) lembar materiil STNK asli yang masa berlaku STNK sudah habis/tidak berlaku dan data tersebut sesuai dengan data pada komputer induk Samsat Medan Utara dan belum dikerok/diganti identitas data kendaraan tersebut, 8 (delapan) lembar materiil STNK asli yang sudah

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerok tetapi belum dilakukan perubahan identitas data kendaraan, 6 (enam) lembar SKPD asli yang sudah habis masa berlakunya dan sudah dilakukan pengerokan dan pergantian identitas data kendaraan, 19 (sembilan belas) lembar SKPD asli yang belum habis masa berlakunya dan belum dilakukan pengerokan dan pergantian identitas data kendaraan (dokumen hasil print out komputer induk samsat medan utara terlampir);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mayunis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembuatan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi Rizal Satria;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama saksi Bastanta Kaban, saksi Andik Wiratika dan saksi Chandra Sitepu dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan AR Hakim Gg. Kolam No. 64 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di dalam kamar No. 6 rumah kos "Bangun Kos";
- Bahwa sebabnya para Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan AR Hakim Gg. Kolam No. 64 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di dalam kamar kos No. 6 di rumah kos "Bangun Kos", kemudian Saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya



melakukan penggeledahan di kamar kos No. 6 tersebut, dan saat itu Saksi dan tim mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Fran Mudigdo, Manda Lesmana dan Rizal Satria di dalam kamar kos tersebut tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan sambil menghisap sabu, para Terdakwa dan saksi Rizal Satria membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu dengan menggunakan laptop dan printer, sehingga kemudian para Terdakwa dan saksi Rizal Satria dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk proses hukum lebih lanjut, namun dikarenakan perkara pemalsuan STNK dan pajak kendaraan tersebut merupakan wewenang dari penyidik tindak pidana umum, maka para Terdakwa dan saksi Rizal Satria dan barang bukti diserahkan ke Sat Reskrim Polrestabes Medan untuk proses penyidikannya;

- Bahwa saat penangkapan para Terdakwa dan saksi Rizal Satria selain barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi, 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu, 8 (delapan) lembar STNK bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya, 4 (empat) lembar pajak kendaraan bermotor bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya, 6 (enam) lembar STNK bekas yang belum dikerok, 21 (dua puluh satu) lembar pajak kendaraan motor bekas yang belum dikerok, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit printer merek Canon type MG2570S, 2 (dua) kotak bedak merek ADS, 2 (dua) buah mesin bor kecil, pisau silet, penggaris, cottonbud, 1 (satu) bungkus plastik untuk tempat STNKB, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA atas nama terdakwa Fran Mudigdo serta 4 (empat) unit HP;

- Bahwa pada saat diinterogasi, para Terdakwa dan saksi Rizal Satria menerangkan peran masing-masing dalam pembuatan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut yaitu para Terdakwa yang membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu, sedangkan saksi Rizal Satria yang menghapus data asli pada STNK dan pajak kendaraan bermotor yang sudah mati dengan cara mengeroknya atau mengikisnya dengan menggunakan pisau silet. Selain itu saksi Rizal Satria juga bertugas mengantarkan STNK dan pajak kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor palsu yang sudah jadi kepada pelanggan atau orang yang memesan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. Bastanta Kaban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembuatan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi Rizal Satria;

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama saksi Mayunis, saksi Andik Wiratika dan saksi Chandra Sitepu dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa penangkapan para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan AR Hakim Gg. Kolam No. 64 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di dalam kamar No. 6 rumah kos "Bangun Kos";

- Bahwa sebabnya para Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan AR Hakim Gg. Kolam No. 64 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di dalam Kamar Kos No. 6 Rumah Kos "Bangun Kos", kemudian Saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar kos No. 6 tersebut, dan saat itu Saksi dan tim mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Fran Mudigdo, Manda Lesmana dan Rizal Satria di dalam kamar kos tersebut tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan sambil menghisap sabu, para Terdakwa dan saksi Rizal Satria membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu dengan menggunakan laptop dan printer, sehingga kemudian para

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi Rizal Satria dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk proses hukum lebih lanjut, namun dikarenakan perkara pemalsuan STNK dan pajak kendaraan tersebut merupakan wewenang dari penyidik tindak pidana umum, maka para Terdakwa dan saksi Rizal Satria dan barang bukti diserahkan ke Sat Reskrim Polrestabes Medan untuk proses penyidikannya;

- Bahwa saat penangkapan para Terdakwa dan saksi Rizal Satria selain barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi, 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu, 8 (delapan) lembar STNK bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya, 4 (empat) lembar pajak kendaraan bermotor bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya, 6 (enam) lembar STNK bekas yang belum dikerok, 21 (dua puluh satu) lembar pajak kendaraan motor bekas yang belum dikerok, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit printer merek Canon type MG2570S, 2 (dua) kotak bedak merek ADS, 2 (dua) buah mesin bor kecil, pisau silet, penggaris, cottonbud, 1 (satu) bungkus plastik untuk tempat STNKB, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA atas nama terdakwa Fran Mudigdo serta 4 (empat) unit HP;

- Bahwa pada saat diinterogasi, para Terdakwa dan saksi Rizal Satria menerangkan peran masing-masing dalam pembuatan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut yaitu para Terdakwa yang membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu, sedangkan saksi Rizal Satria yang menghapus data asli pada STNK dan pajak kendaraan bermotor yang sudah mati dengan cara mengeroknya atau mengikisnya dengan menggunakan pisau silet. Selain itu saksi Rizal Satria juga bertugas mengantarkan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi kepada pelanggan atau orang yang memesan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

3. Rizal Satria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembuatan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang dilakukan oleh Saksi dan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Kolam No. 64 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di dalam Kamar Kos No. 6 Rumah Kos "Bangun Kos";
- Bahwa sebabnya Saksi dan para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan sambil menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi dan para Terdakwa membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu;
- Bahwa saat penangkapan Saksi dan para Terdakwa, selain barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, ditemukan juga barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa 2 (dua) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi, 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu, 8 (delapan) lembar STNK bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya, 4 (empat) lembar pajak kendaraan bermotor bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya, 6 (enam) lembar STNK bekas yang belum dikerok, 21 (dua puluh satu) lembar pajak kendaraan motor bekas yang belum dikerok, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit printer merek Canon type MG2570S, 2 (dua) kotak bedak merek ADS, 2 (dua) buah mesin bor kecil, pisau silet, penggaris, cottonbud, 1 (satu) bungkus plastik untuk tempat STNKB, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA atas nama terdakwa Fran Mudigdo serta 4 (empat) unit HP, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi berupa 8 (delapan) lembar STNK sudah kerok, 6 (enam) lembar pajak kendaraan bermotor yang sudah kerok dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y12i;
- Bahwa peran para Terdakwa dalam pembuatan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu adalah para Terdakwa yang membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu, sedangkan peran Saksi adalah Saksi yang menghapus data-data asli pada STNK dan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn



pajak kendaraan bermotor yang sudah kadaluwarsa dengan mengeroknya menggunakan pisau silet, dan Saksi juga bertugas untuk mengantarkan STNK palsu dan pajak kendaraan motor palsu hasil buatan para Terdakwa kepada para pelanggan yang memesan STNK dan pajak kendaraan motor palsu tersebut;

- Bahwa cara para Terdakwa dan Saksi membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu adalah menggunakan kertas bekas STNK lama dan bekas pajak kendaraan bermotor lama yang sudah kadaluwarsa, lalu data kendaraan yang ada pada STNK dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut dihapus menggunakan bor kecil dan pisau silet dengan cara dikerok/dikikis pelan-pelan, kemudian kertas tersebut dicat dengan menggunakan bedak merek ADS memakai *cottonbud*, dan setelah warnanya mirip dan sesuai dengan warna asli STNK atau pajak kendaraan bermotor yang asli, selanjutnya STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu itu diisi dengan data kendaraan palsu yang dibuat dengan menggunakan komputer dan mesin printer sesuai dengan pesanan para pelanggan untuk sepeda motor atau mobil, sedangkan dalam membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu terdakwa Manda Lesmana menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit laptop merek Dell dan 1 (satu) unit printer merek Canon type MG2570S, sedangkan Saksi menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, dan 1 (satu) printer merek Canon type MG2570S. Sedangkan bahan-bahan yang dipergunakan berupa kertas asli bekas STNK dan pajak kendaraan bermotor yang sudah kadaluwarsa, bedak warna merek ADS, *cottonbud* dan lem kertas;

- Bahwa Saksi dan para Terdakwa mendapatkan kertas STNK asli dan pajak kendaraan bermotor asli yang sudah kadaluwarsa dari teman-teman terdakwa Fran Mudigdo yang mengumpulkan STNK bekas dan pajak kendaraan bermotor bekas yang kemudian menjualnya kepada terdakwa Fran Mudigdo diantaranya saudara Rangga Rizky;

- Bahwa Saksi dan para Terdakwa menjual STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah dibuat sebelumnya seharga Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) untuk STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu jenis kendaraan sepeda motor dan seharga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) untuk STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu jenis kendaraan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan para Terdakwa mendapatkan pesanan untuk membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu melalui WA yang mana para Terdakwa mencari calon pelanggan melalui WA masing-masing;
- Bahwa cara pembayaran dari pelanggan yang memesan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu adalah dengan cara mentransfer uang pembayarannya melalui akun DANA atau melalui rekening BCA milik terdakwa Fran Mudigdo;
- Bahwa setiap ada transfer pembayaran dari pelanggan, langsung dicairkan oleh terdakwa Fran Mudigdo dan langsung dibagi-bagi kepada Saksi dan para Terdakwa, dan uang hasil pembagian tersebut digunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa melakukan pemalsuan STNK dan pajak kendaraan bermotor tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya sejak bulan November 2022;
- Bahwa upah yang didapatkan Saksi sebagai kurir setiap mengantarkan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu adalah sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Ahmad Arif Anshari, S.Pd.I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
 - Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan permohonan pemeriksaan STNK dan pajak kendaraan bermotor diduga palsu atau tidak terdaftar;
 - Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Ba Min STNK Subdit Reg Indent Dit Lantas Polda Sumatera Utara;
 - Bahwa tugas Ahli sebagai Ba Min STNK Subdit Reg Indent Dit Lantas Polda Sumatera Utara adalah meregistrasi surat masuk dan surat keluar di seksi STNK Subdit Regident Polda Sumatera Utara dan sebagai Personil Sie STNK yang dapat menerangkan keabsahan identitas data STNK secara fisik material STNK dan data pada komputer induk Samsat Medan Utara;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara ini yang dikirimkan oleh penyidik kepada Bag Regident Dit Lantas Polda Sumatera Utara, dan kemudian terhadap barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan maka dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan fisik materiil STNK yang dikirimkan oleh penyidik telah ditemukan 4 (empat) lembar materiil STNK asli tidak sesuai yang tertulis di STNK dengan data yang ada di komputer induk Samsat Medan Utara dan untuk fisik materiil STNK telah dilakukan pengerokan/diganti dengan melakukan perubahan identitas data kendaraan, 4 (empat) lembar materiil STNK asli yang masa berlaku STNK sudah habis/tidak berlaku dan data tersebut sesuai dengan data pada komputer induk Samsat Medan Utara dan belum dikerok/diganti identitas data kendaraan tersebut, 8 (delapan) lembar materiil STNK asli yang sudah dikerok tetapi belum dilakukan perubahan identitas data kendaraan, 6 (enam) lembar SKPD asli yang sudah habis masa berlakunya dan sudah dilakukan pengerokan dan pengantian identitas data kendaraan, 19 (sembilan belas) lembar SKPD asli yang belum habis masa berlakunya dan belum dilakukan pengerokan dan pengantian identitas data kendaraan (dokumen hasil print out komputer induk samsat medan utara terlampir);

- Bahwa yang membedakan untuk pemeriksaan pada fisik materiil STNK dan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) yang asli teregistrasi dan teridentifikasi di komputer induk Samsat Medan Utara dan loket registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di kantor Samsat Medan Utara, sedangkan STNK palsu tidak teregistrasi dan teridentifikasi di komputer induk Samsat Medan Utara dan loket registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di kantor Samsat Medan Utara;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah melakukan pemalsuan dokumen materiil STNK berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan surat autentik adalah surat yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana surat itu dibuat, maka STNK dan pajak kendaraan bermotor tersebut termasuk dalam kategori surat autentik;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Fran Mudigdo:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembuatan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Kolam No. 64 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di dalam Kamar Kos No. 6 Rumah Kos "Bangun Kos";
- Bahwa sebabnya Terdakwa bersama terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria ditangkap karena tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan sambil menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria, selain barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, ditemukan juga barang bukti yang disita dari Terdakwa dan terdakwa Manda Lesmana berupa 2 (dua) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi, 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu, 8 (delapan) lembar STNK bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya, 4 (empat) lembar pajak kendaraan bermotor bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya, 6 (enam) lembar STNK bekas yang belum dikerok, 21 (dua puluh satu) lembar pajak kendaraan motor bekas yang belum dikerok, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit printer merek Canon type MG2570S, 2 (dua) kotak bedak merek ADS, 2 (dua) buah mesin bor kecil, pisau silet, penggaris, cottonbud, 1 (satu) bungkus plastik untuk tempat STNKB, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA atas nama terdakwa Fran Mudigdo serta 4 (empat) unit HP, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Rizal Satria berupa 8 (delapan) lembar STNK sudah kerok, 6 (enam) lembar pajak kendaraan bermotor yang sudah kerok dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y12i;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pembuatan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan terdakwa Manda Lesmana yang membuat STNK palsu dan pajak kendaraan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor palsu, sedangkan peran saksi Rizal Satria adalah menghapus data-data asli pada STNK dan pajak kendaraan bermotor yang sudah kadaluwarsa dengan mengeroknya menggunakan pisau silet dan juga saksi Rizal Satria yang bertugas untuk mengantarkan STNK palsu dan pajak kendaraan motor palsu hasil buatan Terdakwa dan terdakwa Manda Lesmana kepada para pelanggan yang memesan STNK dan pajak kendaraan motor palsu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa bersama terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu adalah menggunakan kertas bekas STNK lama dan bekas pajak kendaraan bermotor lama yang sudah kadaluwarsa, lalu data kendaraan yang ada pada STNK dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut dihapus menggunakan bor kecil dan pisau silet dengan cara dikerok/dikikis pelan-pelan, kemudian kertas tersebut dicat dengan menggunakan bedak merek ADS memakai *cottonbud*, dan setelah warnanya mirip dan sesuai dengan warna asli STNK atau pajak kendaraan bermotor yang asli, selanjutnya STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu itu diisi dengan data kendaraan palsu yang dibuat dengan menggunakan komputer dan mesin printer sesuai dengan pesanan para pelanggan untuk sepeda motor atau mobil, sedangkan dalam membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu terdakwa Manda Lesmana menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit laptop merek Dell dan 1 (satu) unit printer merek Canon type MG2570S, sedangkan saksi Rizal Satria menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, dan 1 (satu) printer merek Canon type MG2570S. Adapun bahan-bahan yang dipergunakan berupa kertas asli bekas STNK dan pajak kendaraan bermotor yang sudah kadaluwarsa, bedak warna merek ADS, *cottonbud* dan lem kertas;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria mendapatkan kertas STNK asli dan pajak kendaraan bermotor asli yang sudah kadaluwarsa dari beberapa orang yang mengumpulkan STNK dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut dan kemudian menawarkannya dari mulut ke mulut atau melalui beberapa orang yang sudah Terdakwa kenal yang salah satu orang yang menjual STNK dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut adalah saudara Rangga Rizky;

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Rangga Rizky karena teman dari adik kandung Terdakwa;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, saudara Rangga Rizky telah 8 (delapan) kali menjual STNK asli dan pajak kendaraan bermotor asli yang sudah kadaluwarsa kepada Terdakwa;
- Bahwa harga STNK asli dan pajak kendaraan bermotor asli yang sudah kadaluwarsa tersebut adalah jika lengkap satu set STNK dengan pajak kendaraan bermotor asli yang sudah kadaluwarsa harganya Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), apabila hanya ada salah satu saja dari STNK atau pajak kendaraan bermotor asli yang sudah kadaluwarsa, maka harganya Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan saudara Rangga Rizky adalah jika ada STNK atau pajak kendaraan bermotor yang hendak dijual, saudara Rangga Rizky menghubungi dan membuat janji bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu di tempat yang diperjanjikan, saudara Rangga Rizky menyerahkan STNK atau pajak kendaraan bermotor lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa, terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria menjual STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah dibuat sebelumnya seharga Rp400.000,00. (empat ratus ribu) untuk STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu jenis kendaraan sepeda motor dan seharga Rp600.000,00. (enam ratus ribu) untuk STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu jenis kendaraan mobil;
- Bahwa Terdakwa, terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria mendapatkan pesanan untuk membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu melalui WA yang mana Terdakwa dan terdakwa Manda Lesmana mencari calon pelanggan melalui WA masing-masing;
- Bahwa cara pembayaran dari pelanggan yang memesan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu adalah dengan cara mentransfer uang pembayarannya melalui akun DANA dengan nomor HP 081367461800 milik Terdakwa atau melalui rekening BCA dengan nomor rekening 8000743951 juga milik Terdakwa;
- Bahwa setiap ada transfer pembayaran dari pelanggan, langsung dicairkan oleh Terdakwa dan dibagi-bagi kepada Terdakwa, terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria dan uang hasil pembagian tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria melakukan pemalsuan STNK dan pajak kendaraan bermotor tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya sejak bulan November 2022;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian dalam memalsukan STNK dan pajak kendaraan bermotor adalah dengan menonton video dari youtube;
- Bahwa Terdakwa, terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria tidak mempunyai izin dari pihak kepolisian dan Kantor Samsat ataupun instansi lainnya untuk membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa Manda Lesmana:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembuatan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Kolam No. 64 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di dalam Kamar Kos No. 6 Rumah Kos "Bangun Kos";
- Bahwa sebabnya Terdakwa bersama terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria ditangkap karena tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan sambil menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria, selain barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, ditemukan juga barang bukti yang disita dari Terdakwa dan terdakwa Fran Mudigdo berupa 2 (dua) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi, 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu, 8 (delapan) lembar STNK bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya, 4 (empat) lembar pajak kendaraan bermotor bekas yang sudah dikerok/dihilangkan datanya, 6 (enam) lembar STNK bekas yang belum dikerok, 21 (dua puluh satu) lembar pajak kendaraan motor bekas yang belum dikerok, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam,

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) unit printer merek Canon type MG2570S, 2 (dua) kotak bedak merek ADS, 2 (dua) buah mesin bor kecil, pisau silet, penggaris, cottonbud, 1 (satu) bungkus plastik untuk tempat STNKB, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA atas nama terdakwa Fran Mudigdo serta 4 (empat) unit HP, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Rizal Satria berupa 8 (delapan) lembar STNK sudah kerok, 6 (enam) lembar pajak kendaraan bermotor yang sudah kerok dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y12i;

- Bahwa peran Terdakwa dalam pembuatan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan terdakwa Fran Mudigdo yang membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu, sedangkan peran saksi Rizal Satria adalah menghapus data-data asli pada STNK dan pajak kendaraan bermotor yang sudah kadaluwarsa dengan mengeroknya menggunakan pisau silet dan juga saksi Rizal Satria yang bertugas untuk mengantarkan STNK palsu dan pajak kendaraan motor palsu hasil buatan Terdakwa dan terdakwa Fran Mudigdo kepada para pelanggan yang memesan STNK dan pajak kendaraan motor palsu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa bersama terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu adalah menggunakan kertas bekas STNK lama dan bekas pajak kendaraan bermotor lama yang sudah kadaluwarsa, lalu data kendaraan yang ada pada STNK dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut dihapus menggunakan bor kecil dan pisau silet dengan cara dikerok/dikikis pelan-pelan, kemudian kertas tersebut dicat dengan menggunakan bedak merek ADS memakai *cottonbud*, dan setelah warnanya mirip dan sesuai dengan warna asli STNK atau pajak kendaraan bermotor yang asli, selanjutnya STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu itu diisi dengan data kendaraan palsu yang dibuat dengan menggunakan komputer dan mesin printer sesuai dengan pesanan para pelanggan untuk sepeda motor atau mobil, sedangkan dalam membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu Terdakwa menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit laptop merek Dell dan 1 (satu) unit printer merek Canon type MG2570S, sedangkan saksi Rizal Satria menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, dan 1 (satu) printer merek Canon type MG2570S. Adapun bahan-bahan yang dipergunakan berupa kertas asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas STNK dan pajak kendaraan bermotor yang sudah kadaluwarsa, bedak warna merek ADS, *cottonbud* dan lem kertas;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria mendapatkan kertas STNK asli dan pajak kendaraan bermotor asli yang sudah kadaluwarsa dari beberapa orang yang yang mengumpulkan STNK dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut dan kemudian menawarkannya dari mulut ke mulut atau melalui beberapa orang yang sudah terdakwa Fran Mudigdo kenal yang salah satu orang yang menjual STNK dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut adalah saudara Rangga Rizky;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria menjual STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah dibuat sebelumnya seharga Rp400.000,00. (empat ratus ribu) untuk STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu jenis kendaraan sepeda motor dan seharga Rp600.000,00. (enam ratus ribu) untuk STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu jenis kendaraan mobil;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria mendapatkan pesanan untuk membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu melalui WA yang mana Terdakwa dan terdakwa Fran Mudigdo mencari calon pelanggan melalui WA masing-masing;

- Bahwa cara pembayaran dari pelanggan yang memesan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu adalah dengan cara mentransfer uang pembayarannya melalui akun DANA atau melalui rekening BCA milik terdakwa Fran Mudigdo;

- Bahwa setiap ada transfer pembayaran dari pelanggan, langsung dicairkan oleh terdakwa Fran Mudigdo dan dibagi-bagi kepada Terdakwa, terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria dan uang hasil pembagian tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria melakukan pemalsuan STNK dan pajak kendaraan bermotor tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya sejak bulan November 2022;

- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian dalam memalsukan STNK dan pajak kendaraan bermotor adalah dengan menonton video dari youtube;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Fran Mudigdo dan saksi Rizal Satria tidak mempunyai izin dari pihak kepolisian dan Kantor Samsat ataupun instansi lainnya untuk membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam;
2. 1 (satu) unit printer merek Canon type MG25705 warna hitam;
3. 1 (satu) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi;
4. 6 (enam) lembar STNK asli belum dikerok;
5. 19 (sembilan belas) lembar pajak kendaraan bermotor belum dikerok;
6. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA A.n. Fran Mudigdo;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna abu-abu dengan nomor *sim card*: 081367461800;
8. 1 (satu) kotak bedak merk ADS;
9. 1 (satu) buah *cottonbud*;
10. 1 (satu) kotak pisau silet;
11. 1 (satu) buah penggaris;
12. 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu;
13. 1 (satu) bundel plastik untuk STNK;
14. 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver;
15. 1 (satu) unit printer merk Canon Type MG2570s;
16. 1 (satu) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah seperti asli;
17. 2 (dua) lembar pajak kendaraan bermotor belum kerok;
18. 2 (dua) mesin bor kecil;
19. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type F9 warna ungu nomor *sim card*: 082169008388;
20. 1 (satu) unit *handphone* Wiko warna abu-abu tanpa *sim card*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Kolam No. 64 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di dalam Kamar Kos No. 6 Rumah Kos "Bangun Kos", para Terdakwa dan saksi Rizal Satria ditangkap oleh saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan karena tertangkap tangan sedang menggunakan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu namun sambil menggunakan narkotika jenis sabu, para Terdakwa dan saksi Rizal Satria membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu;

2. Bahwa sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa tersebut, selain barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, ditemukan juga barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Canon type MG25705 warna hitam 1 (satu) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi, 6 (enam) lembar STNK asli belum dikerok, 19 (sembilan belas) lembar pajak kendaraan bermotor belum dikerok, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA A.n. Fran Mudigdo, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna abu-abu dengan nomor *sim card*: 081367461800, 1 (satu) kotak bedak merk ADS, 1 (satu) buah *cottonbud*, 1 (satu) kotak pisau silet, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu, 1 (satu) bundel plastik untuk STNK, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver, 1 (satu) unit printer merk Canon Type MG2570s, 1 (satu) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah seperti asli, 2 (dua) lembar pajak kendaraan bermotor belum kerok, 2 (dua) mesin bor kecil, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type F9 warna ungu nomor *sim card*: 082169008388 dan 1 (satu) unit *handphone* Wiko warna abu-abu tanpa *sim card*;

3. Bahwa peran para Terdakwa dalam pembuatan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu tersebut adalah para Terdakwa yang membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu, sedangkan peran saksi Rizal Satria adalah menghapus data-data asli pada STNK dan pajak kendaraan bermotor yang sudah kadaluwarsa dengan mengeroknya menggunakan pisau silet dan juga saksi Rizal Satria yang bertugas untuk mengantarkan STNK palsu dan pajak kendaraan motor palsu hasil buatan para Terdakwa kepada para pelanggan yang memesan STNK dan pajak kendaraan motor palsu tersebut;

4. Bahwa cara para Terdakwa dan saksi Rizal Satria membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu adalah menggunakan kertas bekas STNK lama dan bekas pajak kendaraan bermotor lama yang sudah kadaluwarsa, lalu data kendaraan yang ada pada STNK dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut dihapus menggunakan bor kecil dan pisau silet dengan cara dikerok/dikikis pelan-pelan, kemudian kertas tersebut dicat dengan



menggunakan bedak merek ADS memakai *cottonbud*, dan setelah warnanya mirip dan sesuai dengan warna asli STNK atau pajak kendaraan bermotor yang asli, selanjutnya STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu itu diisi dengan data kendaraan palsu yang dibuat dengan menggunakan komputer dan mesin printer sesuai dengan pesanan para pelanggan untuk sepeda motor atau mobil, dalam membuat STNK palsu dan pajak kendaraan bermotor palsu para Terdakwa menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit laptop merek Dell dan 1 (satu) unit printer merek Canon type MG2570S, sedangkan saksi Rizal Satria menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, dan 1 (satu) printer merek Canon type MG2570S. Adapun bahan-bahan yang dipergunakan berupa kertas asli bekas STNK dan pajak kendaraan bermotor yang sudah kadaluwarsa, bedak warna merek ADS, *cottonbud* dan lem kertas;

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli, STNK dan pajak kendaraan bermotor yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa dan saksi Rizal Satria adalah STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu karena fisik materiil STNK dan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) yang asli teregistrasi dan teridentifikasi di komputer induk Samsat Medan Utara dan loket registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di kantor Samsat Medan Utara, sedangkan STNK dan SKPD yang dibuat para Terdakwa dan saksi Rizal Satria tidak teregistrasi dan teridentifikasi di komputer induk Samsat Medan Utara dan di loket registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di kantor Samsat Medan Utara;

6. Bahwa para Terdakwa dan saksi Rizal Satria mendapatkan kertas STNK asli dan pajak kendaraan bermotor asli yang sudah kadaluwarsa dari beberapa orang yang yang mengumpulkan STNK dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut dan kemudian menawarkannya dari mulut ke mulut atau melalui beberapa orang yang sudah Terdakwa kenal yang salah satu orang yang menjual STNK dan pajak kendaraan bermotor bekas tersebut adalah saudara Rangga Rizky;

7. Bahwa para Terdakwa dan saksi Rizal Satria menjual STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah dibuat sebelumnya seharga Rp400.000,00. (empat ratus ribu) untuk STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu jenis kendaraan sepeda motor dan seharga Rp600.000,00. (enam ratus ribu) untuk STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu jenis kendaraan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Terdakwa mendapatkan pesanan untuk membuat STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu melalui WA yang mana para Terdakwa mencari calon pelanggan melalui WA masing-masing;
9. Bahwa cara pembayaran dari pelanggan yang memesan STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu adalah dengan cara mentransfer uang pembayarannya melalui akun DANA dengan nomor HP 081367461800 milik terdakwa Fran Mudigdo atau melalui rekening BCA dengan nomor rekening 8000743951 yang juga milik terdakwa Fran Mudigdo;
10. Bahwa setiap ada transfer pembayaran dari pelanggan, langsung dicairkan oleh terdakwa Fran Mudigdo dan dibagi-bagi kepada para Terdakwa dan saksi Rizal Satria dan uang hasil pembagian tersebut digunakan para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
11. Bahwa para Terdakwa dan saksi Rizal Satria melakukan pemalsuan STNK dan pajak kendaraan bermotor tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya sejak bulan November 2022;
12. Bahwa para Terdakwa merasa bersalah;
13. Bahwa para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
6. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add 1. Tentang unsur "Barang siapa":



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Fran Mudigdo dan terdakwa Manda Lesmana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add 2. Tentang unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat (*grechriфт*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, perinter komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun;

Menimbang bahwa yang dimaksud membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa:

1. pemalsuan intelektual (*intellectuele valscheijik*), maksudnya sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran;
2. pemalsuan materiil (*materiele valscheijik*), maksudnya surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat;
3. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
4. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Menimbang bahwa yang dimaksud memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam perkara ini telah terjadi perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada angka 1, 3 sampai dengan 6 di atas, Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa dan saksi Rizal Satria telah melakukan perbuatan memalsukan surat oleh karena STNK dan SKPD (*in casu* pajak kendaraan bermotor) yang dipalsukan para Terdakwa dan saksi Rizal Satria tersebut dilakukan dengan mengubah data pada STNK dan SKPD asli yang telah ada sebelumnya meskipun STNK dan SKPD asli tersebut sudah kadaluwarsa;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add 3. Tentang unsur "Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal";

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa STNK dan SKPD adalah bukti pembayaran pajak dan identitas kendaraan bermotor, yang menerbitkan hak bagi pemiliknya untuk dapat menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Yang dapat menimbulkan sesuatu hak" juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add 4. Tentang unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu";

Menimbang bahwa unsur "Dengan maksud" memiliki arti adanya niat atau kehendak atau sikap batin dari pelaku untuk melakukan perbuatan atau menimbulkan akibat yang dilarang;

Menimbang bahwa menurut *memorie van toelichting*, kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dapat disimpulkan dari bagaimana cara, sifat maupun keadaan yang meliputi perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam



melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan istilah *dolus eventualis*, dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, yang sepatutnya pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi tersebut;

Menimbang bahwa kesengajaan dalam unsur ini ditujukan kepada perbuatan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingga untuk selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar para Terdakwa dan saksi Rizal Satria dalam membuat STNK dan SKPD yang palsu tersebut dimaksudkan untuk dipakai atau menyuruh orang lain memakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 3, 7 sampai dengan 9 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan para Terdakwa dan saksi Rizal Satria memalsukan STNK dan SKPD tersebut adalah untuk dipakai oleh para pelanggan yang memesannya oleh karena sebelum memalsukan STNK dan SKPD, para Terdakwa terlebih dahulu menerima pesanan melalui WA dari para pelanggan, selanjutnya setelah STNK dan SKPD yang dipesan selesai dibuat dan pelanggan mentransfer pembayarannya, lalu saksi Rizal Satria mengirim STNK dan SKPD yang telah dipalsukan tersebut kepada pelanggan yang memesannya;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa dan saksi Rizal Satria tersebut menurut Majelis merupakan kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur keempat ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 5. Tentang unsur "Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian":

Menimbang bahwa kata "dapat" dalam unsur ini mengandung makna bahwa kerugian akibat pemakaian surat palsu tersebut tidak diharuskan sudah betul-betul terjadi, akan tetapi cukup hanya bersifat potensi kerugian saja (*potencial loss*);

Menimbang bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur ini tidak hanya kerugian meteril saja, akan tetapi dapat pula dalam bentuk kerugian immateril;



Menimbang bahwa oleh karena yang dipalsukan para Terdakwa dan saksi Rizal Satria berhubungan dengan pajak kendaraan yang seharusnya menjadi pendapatan daerah, namun karena STNK dan SKPD tersebut telah dipalsukan sehingga seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, mengakibatkan kerugian pada pendapatan daerah berupa tidak dibayarnya pajak kendaraan oleh pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan STNK dan SKPD palsu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur kelima juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan, “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ditempatkan pada Bab V dalam KUHP dan diberi judul “Turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran penyertaan (*deelneming*);

Menimbang bahwa yang menjadi inti dari ajaran penyertaan adalah bahwa terdapat adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dan demikian pulalah halnya dengan maksud pengertian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dan adapun yang menjadi pokok ajaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bahwa setiap peserta dihukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan seberapa banyak andil masing-masing peserta tersebut dalam pelaksanaan tindak pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa H.A.K Moch. Anwar menjelaskan tentang ketiga bentuk penyertaan tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;
- bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;
- bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHP tersebut, "Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan";

(vide H.A.K Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1986, hal. 10, 14 dan 17);

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 3 di atas, terbukti bahwa pemalsuan STNK dan SKPD (*in casu* pajak kendaraan bermotor) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa dan saksi Rizal Satria, dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa Fran Mudigdo bersama terdakwa Manda Lesmana yang mempersiapkan alat-alat dan yang membuat STNK dan SKPD (*in casu* pajak kendaraan bermotor) palsu, menerima dan melakukan pembayaran

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan SKPD asli yang telah kadaluwarsa yang dijual oleh orang-orang yang diberitahu Terdakwa untuk mencarinya, menerima pesanan STNK dan SKPD yang dipalsukan dari para pelanggan dan menerima pembayarannya melalui transfer ke akun DANA dan rekening BCA milik Terdakwa, lalu membagi uang hasil penjualan STNK dan SKPD palsu tersebut kepada Terdakwa, terdakwa Manda Lesmana dan saksi Rizal Satria;

- Terdakwa Manda Lesmana bersama terdakwa Fran Mudigdo yang mempersiapkan alat-alat dan yang membuat STNK dan SKPD (*in casu* pajak kendaraan bermotor) palsu, menerima pesanan STNK dan SKPD yang dipalsukan dari para pelanggan dan menerima pembagian uang hasil penjualan STNK dan SKPD palsu tersebut dari terdakwa Fran Mudigdo;
- Saksi Rizal Satria berperan menghapus data-data asli pada STNK dan SKPD (*in casu* pajak kendaraan bermotor) asli yang sudah kadaluwarsa dengan mengeroknya menggunakan pisau silet, mengirim atau mengantarkan STNK dan SKPD yang telah dipalsukan hasil buatan para Terdakwa kepada para pelanggan yang memesan STNK dan SKPD palsu, dan menerima pembagian uang hasil penjualan STNK dan SKPD palsu tersebut dari terdakwa Fran Mudigdo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dan saksi Rizal Satria dikualifikasi sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana oleh karena terlaksananya dengan sempurna tindak pidana memalsukan surat tersebut dapat terwujud karena adanya kerjasama para Terdakwa dan saksi Rizal Satria sebagai satu kesatuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "Turut serta melakukan tindak pidana" telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Canon type MG25705 warna hitam, 1 (satu) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi, 6 (enam) lembar STNK asli belum dikerok, 19 (sembilan belas) lembar pajak kendaraan bermotor belum dikerok, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA A.n. Fran Mudigdo, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna abu-abu dengan nomor *sim card*: 081367461800, 1 (satu) kotak bedak merk ADS, 1 (satu) buah *cottonbud*, 1 (satu) kotak pisau silet, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu, 1 (satu) bundel plastik untuk STNK, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver, 1 (satu) unit printer merk Canon Type MG2570s, 1 (satu) set STNK dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah seperti asli, 2 (dua) lembar pajak kendaraan bermotor belum kerok, 2 (dua) mesin bor kecil, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type F9 warna ungu nomor *sim card*: 082169008388 dan 1 (satu) unit *handphone* Wiko warna abu-abu tanpa *sim card*, oleh karena terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pemalsuan STNK dan SKPD (in casu pajak kendaraan bermotor) dan agar supaya tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;



- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fran Mudigdo dan terdakwa Manda Lesmana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta memalsukan surat**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek **Lenovo** warna hitam, 1 (satu) unit printer merek **Canon** type **MG25705** warna hitam, 1 (satu) set **STNK** dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi, 6 (enam) lembar **STNK** asli belum dikerok, 19 (sembilan belas) lembar pajak kendaraan bermotor belum dikerok, 1 (satu) kartu **ATM Bank BCA A.n. Fran Mudigdo**, 1 (satu) unit *handphone* merek **Oppo** warna abu-abu dengan nomor *sim card*: 081367461800, 1 (satu) kotak bedak merk **ADS**, 1 (satu) buah *cottonbud*, 1 (satu) kotak pisau silet, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu, 1 (satu) bundel plastik untuk **STNK**, 1 (satu) unit laptop merek **Dell** warna silver, 1 (satu) unit printer merk **Canon** Type **MG2570s**, 1 (satu) set **STNK** dan pajak kendaraan bermotor palsu yang sudah seperti asli, 2 (dua) lembar pajak kendaraan bermotor belum kerok, 2 (dua) mesin bor kecil, 1 (satu) unit *handphone* merek **Oppo** type **F9** warna ungu nomor *sim*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card: 082169008388 dan 1 (satu) unit *handphone* Wiko warna abu-abu tanpa *sim card*, **dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H. dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.